

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1658/2534

นาง ทิม ฤทธิธิด น
นาง สม พงษ์ สุระ แสน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1387, มาตรา 1401

ป.วิ.พ. มาตรา 296 ทวิ

โจทก์ฟ้องว่าที่ดินของจำเลยตกอยู่ใต้ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของโจทก์โดยอายุความ ที่โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาว่า ถ้าจำเลยไม่รู้รู้เปิดทางภาระจำยอม ให้โจทก์เป็นผู้รู้โดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้น ไม่ชอบด้วยวิธีการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 ทวิ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะดำเนินการตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลคงพิพากษาให้ว่า ทางพิพาทเป็นทางภาระจำยอม ให้จำเลยรู้รู้เปิดทางภาระจำยอม ให้จำเลยไปจดทะเบียนทางภาระจำยอมให้โจทก์หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ใช้ทางผ่านที่ดินของจำเลยเข้าออกมาประมาณ 40 ปีแล้วทางดังกล่าวจึงตกอยู่ใต้ภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แห่งที่ดินของโจทก์โดยอายุความ ขอให้บังคับจำเลยรู้รู้เปิดทางภาระจำยอมถ้าจำเลยไม่รู้ ก็ให้โจทก์เป็นผู้รู้โดย

จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้จำเลยไปจดทะเบียนทางราชการจ่ายอมให้โจทก์ ถ้าจำเลยไม่ไป ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่เคยใช้ที่ดินของจำเลยเป็นทางเข้าออกขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเชื่อว่า โจทก์ใช้ทางพิพาทเกินกว่า 10 ปีแล้วจริง โดยมีได้ขออนุญาตจากจำเลยและมีใช้เป็นการใช้โดยถือวิสาสะทางพิพาทจึงตกเป็นทางราชการจ่ายอมโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1401

อนึ่ง ที่โจทก์ขอให้ศาลพิพากษาว่า ถ้าจำเลยไม่รู้รั้วเปิดทางราชการจ่ายอม ให้โจทก์เป็นผู้รั้วโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นไม่ชอบด้วยวิธีการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 ทวิ เพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่จะดำเนินการตามบทกฎหมายดังกล่าว

พิพากษากลับเป็นว่า ทางหมายเลข 5 ตามเอกสารหมาย จ.16 เป็นทางราชการจ่ายอม กว้าง 3.90 เมตร ให้จำเลยรู้รั้วเปิดทาง ราชการจ่ายอมให้จำเลยไปจดทะเบียนทางราชการจ่ายอมให้โจทก์ หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก.

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ